

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Đăng ký công ty đại chúng.
Mã thủ tục	1.009796
Số quyết định	936/QĐ-BTC
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Chứng khoán
Đối tượng thực hiện	Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ tài chính
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- + Bước 1: Công ty cổ phần đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng nộp hồ sơ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
- + Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ UBCKNN hướng dẫn công ty bổ sung hồ sơ theo quy định.
- + Bước 3: UBCKNN xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, UBCKNN yêu cầu công ty bổ sung hoặc giải trình.
Trường hợp quá 60 ngày kể từ ngày UBCKNN có yêu cầu bổ sung hoặc giải trình hồ sơ mà công ty không hoàn thiện hồ sơ, UBCKNN dừng việc xem xét hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của công ty.
- + Bước 4: Trường hợp công ty giải trình, bổ sung đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu và không quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày UBCKNN có yêu cầu giải trình, bổ sung hồ sơ, UBCKNN gửi công văn xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng cho công ty, đồng thời công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện công bố thông tin của UBCKNN.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Trường hợp 1: Đối với công ty cổ phần:		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
e) Báo cáo về vốn điều lệ đã góp tính đến thời điểm đăng ký công ty đại chúng theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/5/2025	PL 01 Bao cao ve von dieu le da gop 14.4_Aproved (1).docx.docx	1 bản chính
b) Điều lệ công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và dự thảo Điều lệ công ty áp dụng cho CTĐC theo quy định trong trường hợp điều lệ hiện hành của công ty chưa đáp ứng quy định đối với CTĐC;		1 bản chính
d) Bản công bố thông tin về công ty đại chúng theo mẫu quy định tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/5/2025;	PL 03 Mau Ban CBTT 14.4_Aproved.docx.docx	1 bản chính
g) Danh sách cổ đông theo mẫu quy định tại Phụ lục số IV ban hành kèm theo Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/5/2025; Trường hợp có thay đổi, công ty có trách nhiệm cập nhật và gửi UBCKNN.	PL 04 Danh sach co dong 14.4_Aproved.docx.docx	1 bản chính
c) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương;		1 bản chính
đ) Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ sau thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm gần nhất, công ty phải bổ sung báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán hoặc soát xét (Kỳ gần nhất được tính từ thời điểm bắt đầu năm tài chính tiếp theo đến thời điểm hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ);		1 bản chính
a) Giấy đăng ký công ty đại chúng theo mẫu quy định tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/5/2025;	PL 02 Mau Giay dang ky CTDC 14.4_Aproved (1).docx.docx	1 bản chính

Trường hợp 2: 2. Đối với công ty đại chúng hình thành sau chia, tách, hợp nhất doanh nghiệp:

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
3.2.1. Đối với trường hợp công ty trước chia, tách, hợp nhất không phải là CTĐC: Hồ sơ bao gồm các tài liệu quy định tại điểm a, b, c, d, g nêu tại mục 3.1 và các tài liệu sau: a) Báo cáo về vốn điều lệ đã góp được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của công ty trước thời điểm chia, tách; báo cáo về vốn điều lệ đã góp được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của các công ty trước thời điểm hợp nhất doanh nghiệp; báo cáo về vốn điều lệ đã góp được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của công ty cổ phần hình thành sau chia, tách, hợp nhất doanh nghiệp theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 6 Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/5/2025. b) Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được hình thành sau chia, tách, hợp nhất doanh nghiệp được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. Trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, công ty chưa có báo cáo tài chính năm gần nhất do thời gian hoạt động chưa đủ năm tài chính theo quy định, báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán trong hồ sơ đăng ký công ty đại chúng được thay thế bằng báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán hoặc soát xét kèm theo báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán của các công ty trước chia, tách, hợp nhất.		1 bản chính
3.2.2. Đối với trường hợp công ty trước khi chia doanh nghiệp là CTĐC: Hồ sơ bao gồm các tài liệu quy định tại điểm a, b, c, d, g nêu tại mục 3.1 và các tài liệu sau: a) Báo cáo về vốn điều lệ đã góp được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của công ty cổ phần hình thành sau chia doanh nghiệp tính từ thời điểm chia doanh nghiệp đến thời điểm đăng ký công ty đại chúng theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/5/2025 b) Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được hình thành sau chia doanh nghiệp được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. Trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng,		1 bản chính

công ty chưa có báo cáo tài chính năm gần nhất do thời gian hoạt động chưa đủ năm tài chính theo quy định, báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán trong hồ sơ đăng ký công ty đại chúng được thay thế bằng báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán hoặc soát xét.		
--	--	--

Trường hợp 3: 3. Đối với trường hợp công ty cổ phần đăng ký công ty đại chúng sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu thông qua việc hoán đổi cổ phiếu theo hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán.		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Hồ sơ bao gồm các tài liệu quy định tại điểm a, b, c, d, g nêu tại mục 3.1 và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi. Trong trường hợp khai thác được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương trên cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia khác thì không yêu cầu tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương.		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	15 ngày	830 VNĐ	Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ., Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ., Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Qua bưu điện	15 ngày	830 VNĐ	Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ., Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ., Trong thời hạn 15 (mười lăm)

			ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tiếp	15 ngày	830 VNĐ	Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ., Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ., Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Thông tư quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân	64/2025/TT-BTC
Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ: Quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu	66.7/2025/NQ-CP
Luật số 56/2024/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính	56/2024/QH15
Nghị định 155/2020/NĐ-CP	155/2020/NĐ-CP
Luật 54/2019/QH14	54/2019/QH14
Thông tư quy định việc đăng ký công ty đại chúng, hủy tư cách công ty đại chúng, báo cáo về vốn điều lệ đã góp được kiểm toán	19/2025/TT-BTC
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán	25/2022/TT-BTC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ tài chính

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Công văn xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng

Mã: KQ.G12.000180

Công bố tên, nội dung kinh doanh và thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện thông tin của UBCKNN.

Mã: KQ.G12.001241

TỪ KHÓA

MÔ TẢ